

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(●●●●●●●●처 ▽▽▽▽부, 이하 “▽▽▽▽부”라 함)는 관할 권역(----시, ---도)의 「폐기물관리법」에 따른 사업장폐기물배출자에 대하여 폐기물을 매립과 소각의 방법으로 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수하고 있다.

정기 신고는 매년 3월 31일까지 신고하도록 하고, 해당연도에 폐기물 배출이 종료되는 경우는 수시 신고를 할 수 있도록 안내하는데, 그 이후에도 미신고한 사업장에 대해서는 연도 중에 몇 차례의 제출독촉을 진행하며, 대상자를 선정해 현장 조사도 수행하는 등 폐기물처분부담금 신고를 독려하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「자원순환기본법」(이하 “법”이라 함) 제21조(폐기물처분부담금) 및 같은 법 시행령 제19조(폐기물처분부담금의 납부 시기·절차 등)에 따르면 ‘사업장폐기물배출자가 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수할 수 있고, 사업장폐기물배출자는 전년도에 폐기물 종류별 소각·매립처분량에 관한 자료를 매년 3월 31일까지 제출하여야한다’고 되어있다.

또한, 법 제36조(과태료) 및 같은 법 시행령 제33조(과태료의 부과기준)과 별표 7에 따르면 ‘법 제21조제9항을 위반하여 폐기물처분부담금의 산정에 필요한 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 작성하여 제출한 경우 최대100만원 이하의 과태료를

부과한다'고 되어있다.

그리고, ◆◆부 예규 제000호(0000. 00. 00.) 「폐기물처분부담금 사무처리규정」(이하 “규정”이라 함) 제19조(부담금 징수권 등의 소멸시효)에 따르면 ‘부담금의 징수권은 이를 행사할 수 있는 날부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다’고 되어있고, 규정 제34조에 따르면 ‘공단 이사장은 20일의 지도기간을 정하여 제출을 촉구 또는 재촉에도 불구하고 필요한 보고 또는 자료 제출을 하지 아니한 경우에는 사업장 등 현장을 방문하여 확인하고 과태료 처분이 될 수 있음을 조사 확인서 등에 명기하여 관리하는 조치를 이행 후 법 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 확인한 경우 ◆◆부장관에게 해당 사업자에 대한 과태료 처분을 요청하여야 한다’고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▽▽▽▽부에서는 0000년도에 ♠♠♠♠본부(♣♣♣♣처 ▼▼▼▼▼▼▼▼부, 이하 “▼▼▼▼▼▼▼부”라 함)에서 시행한 문서¹⁾에 따라 0년 연속 미신고 사업장에 대하여 제도를 미이행하는 불성실 사업장을 최소화하고자, 현장조사 대상으로 미신고 사업장 대상 00개소를 제출하고, 0000년 00월부터 0000년 00월까지 현장조사를 실시하였다. 그리고, 0000년 00월 이후에도 지속적으로 현장조사 개소를 확대해 실시했고, 0000년 00월까지 000개소에 대해 현장조사를 완료하였다.

그러나, 0000년도의 현장조사 결과를 확인해 본 결과, 현장조사를 수행했음

1) ▼▼▼▼▼▼▼부-0000(0000. 00. 00.)호 「0000년 폐기물처분부담금 미신고 사업장 조사 계획 알림」

에도 미신고한 사업장이 00개소(전체 조사대상 대비 0.0%) 존재하였다.

[표 1] 2021년도 폐기물처분부담금 미신고 사업장 현장조사 결과

구분	소계(A) =(B)+(C)+(D)+(E)	수시대상		정기대상	
		신고(B)	미신고(C)	신고(D)	미신고(E)
합계	000	00	00	00	-

※ 자료: (광주전남제주) 0000년 00월 미신고 사업장 현장조사 결과 보고(▽▽▽▽부-00(0000. 00. 00.)호)

미신고한 사업장 00개소에 대하여 현장조사 시에 작성하여 교부하는 서류인 ‘조사 확인서’를 통하여 신고예정일 등 조치한 사항도 확인해 본 결과, 과태료 처분 사항에 대한 사항은 기재하였으나, 신고예정일에 대해서 0건은 신고예정일이 0000

조치기한을 부여하지 않고 조사를 완료하였다.

또한, 조사 확인서에 따라 기재한 신고예정일대로 조치가 되었는지 폐기물 처분부담금 신고 현황을 확인해보았는데, 신고예정일이 부재한 00건은 0000년 00월에 신고서를 제출하였고, 신고예정일이 0000년 00월 이내였던 사업장 0개소는 0000년 00월 중순 경 추가로 독촉을 받은 후에서야 그 일자를 약 0년 초과하여 0000년 00월말~00월에 걸쳐 신고서를 제출하였다.

[표 2] 0000년도 폐기물처분부담금 미신고 사업장 현장조사 후 미신고 사업장 현황

사업장명	처분연도	부과대상건	현장조사일	신고예정일	최종신고일자
——청	0000	—— ———— ————용역	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.

사업장명	처분연도	부과대상건	현장조사일	신고예정일	최종신고일자
—청	0000	— ———	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.
—청	0000	———공사 ——용역	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.
—청	0000	—— ———공사 ——용역	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.	0000. 00. 00.
—청(—과)	0000	— ——— ———용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(—과)	0000	— ——— ———용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(—과)	0000	— ——— —공사 —— —용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(—과)	0000	— ——— —공사 —— —용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(——과)	0000	—— ———사업(—면) ——용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(——과)	0000	—— ———사업(—면) ——용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.
—청(——과)	0000	—— ———사업(—읍) ——용역	0000. 00. 00.	(미기재)	0000. 00. 00.

※ 자료: (광주전남제주) 0000년 00월 미신고 사업장 현장조사 결과 보고(▽▽▽▽부-00(0000. 00. 00.)호)

그리고, ▽▽▽▽부는 본사 ▼▼▼▼▼부에서 0000년 00월에 시행한 과태료 처분 대상 요청 시, 현장조사를 실시하였음에도 0000년이 지나도 미신고 상태가 지속되고 있는 00건에 대해 과태료 처분 대상으로 포함하지 않고 ‘대상자 없음’으로 제출²⁾하였다.

징수권은 이를 행사할 수 있는 날부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸됨에 따라, 0000년 00월 00년 연속 미신고 사업장 대상 관리를 통해 과거년도부터 지속적으로 미신고하는 건에 대한 폐기물처분부담금 부과·징수 업무를 강화하였는데, 현장 조사 등의 조치 후 자료를 제출하지 않고 있을 경우 과태료 처분 대상

2) ▽▽▽▽부-000(0000. 00. 00.)호 「0000년도 하반기 폐기물처분부담금 과태료 처분 대상자 자료 제출」

으로 제출하여야 한다고 되어있음에도 관련 법령 및 규정, 본사 안내와 다르게 과태료 처분 대상을 제출하지 않는 등 미신고 사업장 관리 업무에 소홀하였다.

4. 관련자(부서) 의견

▽▽▽▽부에서는 0000년 00월 최고 독촉 이후에는 모두 신고하여 0000년도 내 모두 부과·징수 완료하였고, 4년 연속 미신고 사업장은 없었으나 관련 법령 및 규정에 따르지 않는 등 폐기물처분부담금 미신고 사업장에 대하여 소홀한 점이 있었기에 앞으로 철저한 관리를 통하여 업무수행에 만전을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 폐기물처분부담금 미신고 사업장에 대해 과태료 처분하는 등 처분부담금 부과대상자 관리에 있어 관련 법령 및 규정을 따르지 않고 부적정하게 처리한 광주전남제주환경본부 ●●●●●●처 ▽▽▽▽부 ■급 ⓒⓒⓒ 및 광주전남제주환경본부 ●●●●●●처 ▽▽▽▽부 ▮급 ㉡㉡㉡에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】